



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albrian Karauwan
2. Tempat lahir : Wulurmaatus
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wulurmaatus Jaga. V Kec. Modoinding Kab. Minsel
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Albrian Karauwan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Febrian Denly Leleng, S.H., dan Stipsy H. Damolawan Damolaman, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LBH PION beralamat di Lingkungan XIV, Kelurahan Buyungon,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,
berdasarkan Surat Penetapan Nomor 98/PenPid.B/2024/PN Amr tanggal 10
Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBRIAN KARAUWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja, Merampas nyawa orang lain**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBRIAN KARAUWAN**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari Besi yang sudah berkarat, dengan Panjang keseluruhan pisau sekitar 24cm. Yang terdiri dari gagang pisau terbuat dari karet berwarna hitam sekitar 9 (sembilan) cm yang terlilit dengan karet berwarna hitam dan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm. Dengan ujung mata pisau yang tajam serta 1 (satu) sisi pisau yang tajam dan runcing ke bawah. Bersama sarung pisaunya yang terbuat dari selang karet berwarna biru dengan Panjang 17 (tujuh belas) cm.
Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp; 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ALBRIAN KARAUWAN**, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024, bertempat di Desa Wulurmaatus Kec. Modonding Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Setiap orang, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap Korban JUFRI PALIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Lk. EKO PURUN dan bergabung mengobrol dengan Saksi DEYLEN MOGOT dan Korban, tidak lama kemudian datang Saksi LANDY WONGKAR bersama istri dan anaknya yang bertujuan ingin mengambil motor yang sedang terparkir di dekat Saksi DAYLEN MOGOT namun pada saat Saksi LANDY WONGKAR berusaha mengeluarkan sepeda motornya, tanpa sengaja Saksi LANDY WONGKAR menyenggol motor Terdakwa. Tidak terima akan kejadian tersebut, Terdakwa membalas dengan menabrakan sepeda motor Terdakwa pada sepeda motor Saksi LANDY WONGKAR sehingga Saksi LANDY WONGKAR langsung turun dari motor dan langsung memukul dengan kepala tangannya ke arah Terdakwa dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Saksi LANDY WONGKAR menarik Terdakwa sehingga terjatuh kedalam selokan di depan rumah Lk. EKO PURUN, pada saat itu Saksi LANDI WONGKAR dan Terdakwa terlibat adu pukul di dalam selokan air. Melihat hal itu,



korban datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik Saksi LANDY WONGKAR yang dalam posisi menindih Terdakwa untuk dipisahkan dari Terdakwa setelah itu Terdakwa yang masih merasa emosi langsung berdiri lalu mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang Terdakwa dan langsung mendekat ke arah Korban dan Saksi LANDY WONGKAR kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang di pegangnya ke arah Korban dan mengenai pinggang sebelah kiri Korban sehingga Korban langsung bersandar di mobil kurang lebih selama 1 (satu) menit dan langsung jatuh tergeletak di jalan. Tak lama kemudian Korban langsung di bawah ke RS. CANTIA TOMPASOBARU.

• Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka yang menyebabkan mati nya Korban sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 284/RSC/SK-VER/1X/2024 atas nama dr. DANAYANTO SUMBUNG pada RS CANTIA TOMPASOBARU, tanggal 23 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap lelaki JUFRI PALIT:

- Korban datang dengan tidak sadarkan diri
- Pada tubuh korban ditemukan luka tikam di perut bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran luka lebar 5 (lima) cm dan dalam 12 (dua belas) cm.

Kesimpulan : PADA TUBUH KORBAN DITEMUKA LUKA TIKAM DIPERUT BAGIAN BAWAH SEBELAH KIRI AKIBAT TERKENA BENDA TAJAM.

• Bahwa berdasarkan Akte Kematian No : 7105-KM-02082024-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan DEKKY J. TUWO, S.SOS pada tanggal 02 Agustus 2024, bahwa di Minahasa Selatan pada tanggal 27 Juli 2024 telah meninggal dunia seorang Bernama JUFRI PALIT.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALBRIAN KARAUWAN**, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024, bertempat di Desa Wulurmaatius Kec. Modonding Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Setiap orang, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati"* perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap Korban JUFRI PALIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Lk. EKO PURUN dan bergabung mengobrol dengan Saksi DEYLEN MOGOT dan Korban, tidak lama kemudian datang Saksi LANDY WONGKAR bersama istri dan anaknya yang bertujuan ingin mengambil motor yang sedang terparkir di dekat Saksi DAYLEN MOGOT namun pada saat Saksi LANDY WONGKAR berusaha mengeluarkan sepeda motornya, tanpa sengaja Saksi LANDY WONGKAR menyenggol motor Terdakwa. Tidak terima akan kejadian tersebut, Terdakwa membalas dengan menabrakan sepeda motor Terdakwa pada sepeda motor Saksi LANDY WONGKAR sehingga Saksi LANDY WONGKAR langsung turun dari motor dan langsung memukul dengan kepala tangannya ke arah Terdakwa dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Saksi LANDY WONGKAR menarik Terdakwa sehingga terjatuh kedalam selokan di depan rumah Lk. EKO PURUN, pada saat itu Saksi LANDI WONGKAR dan Terdakwa terlibat adu pukul di dalam selokan air. Melihat hal itu, korban datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik Saksi LANDY WONGKAR yang dalam posisi menindih Terdakwa untuk dipisahkan dari Terdakwa setelah itu Terdakwa yang masih merasa emosi langsung berdiri lalu mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang Terdakwa dan langsung mendekat ke arah Korban dan Saksi LANDY WONGKAR kemudian Terdakwa langsung menikam Korban dari belakang yang mengenai pinggang sebelah kiri Korban sehingga Korban langsung bersandar di mobil kurang lebih

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr



selama 1 (satu) menit dan langsung jatuh tergeletak di jalan lalu Saksi DEYLEN MOGOT langsung membawa Korban ke rumah sakit namun Korban meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit.

• Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka yang menyebabkan mati nya Korban sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 284/RSC/SK-VER/1X/2024 atas nama dr. DANAYANTO SUMBUNG pada RS CANTIA TOMPASOBARU, tanggal 23 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap lelaki JUFRI PALIT:

- Korban datang dengan tidak sadarkan diri
- Pada tubuh korban ditemukan luka tikam di perut bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran luka lebar 5 (lima) cm dan dalam 12 (dua belas) cm.

Kesimpulan : PADA TUBUH KORBAN DITEMUKA LUKA TIKAM DIPERUT BAGIAN BAWAH SEBELAH KIRI AKIBAT TERKENA BENDA TAJAM.

• Bahwa berdasarkan Akte Kematian No : 7105-KM-02082024-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan DEKKY J. TUWO, S.SOS pada tanggal 02 Agustus 2024, bahwa di Minahasa Selatan pada tanggal 27 Juli 2024 telah meninggal dunia seorang Bernama JUFRI PALIT.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERTIN NELTI PALIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Wulurmaatus Jaga VII Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan rumah keluarga EKO PURUN;
 - Bahwa yang menjadi Korban Alm. JUFRI PALIT merupakan kakak kandung dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi HERTIN NELTI PALIT datang melihat Korban sudah mengalami luka tusuk di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi HERTIN NELTI PALIT mengetahui peristiwa tersebut ketika mendapat informasi dari masyarakat, dan setelah itu melihat Korban sudah meninggal dunia kemudian keesokan harinya Saksi membuat laporan di Polsek Modoinding;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tempat kejadian tersebut terdapat lampu penerangan namun terhalang dengan pohon dan kanopi atau bangsal pesta pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat bantu apa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban akan tetapi bisa dipastikan bahwa Terdakwa menggunakan sebuah pisau;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YUL SENDUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Wulurmaatun Jaga VII Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan rumah keluarga EKO PURUN;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa ALBRIAN KARAUWAN dan yang menjadi Korban JUFRI PALIT;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban JUFRI PALIT dan Saksi LANDI WONGKAR merupakan anak menantu Saksi ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi berada di rumah dan hendak mengantar anak serta cucu sampai di depan rumah Saksi, Saksi LANDI WONGKAR menaiki sepeda motornya dan tiba-tiba Terdakwa menabrak motor Saksi LANDI WONGKAR kemudian Saksi LANDI WONGKAR turun dari motor dan menghampiri Terdakwa untuk menegur Terdakwa yang pada saat itu sudah mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusuk Saksi LANDI WONGKAR di bagian leher dan kepala pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “aduh kenapa begini” akan tetapi Terdakwa menghiraukan dan pada saat itu Saksi sempat menangkap pisau yang ditikam Terdakwa kepada Saksi LANDI WONGKAR sehingga tangan kiri Saksi YUL SENDUK juga mengalami luka robek, kemudian Saksi YUL SENDUK melihat Saksi LANDI WONGKAR dan Terdakwa sudah masuk kedalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan dan Saksi YUL SENDUK berteriak “ Tuhan tolong Tuhan tolong” dan akhirnya Saksi LANDI WONGKAR dan Terdakwa keluar dari selokan dan Saksi LANDI WONGKAR berlari ke arah rumah Saksi dan Terdakwa mengejar ke arah rumah Saksi YUL SENDUK, kemudian pada saat itu juga Saksi YUL SENDUK sempat melihat Korban yang hendak pulang bersama-sama dengan Saksi DAYLEN MOGOT melewati tempat kejadian, setelah itu Saksi berjalan ke rumah dan melihat Saksi LANDI WONGKAR sedang dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang ada di genggamannya, suami dari Saksi HENTJE SANGKAENG sempat meleraikan dan kemudian terjatuh ke lantai, setelah itu tidak berlangsung lama Terdakwa keluar dari rumah Saksi YUL SENDUK kemudian Saksi YUL SENDUK memberikan pertolongan pertama kepada Saksi LANDI WONGKAR yang sedang terbaring;

- Bahwa dapat Saksi YUL SENDUK jelaskan penyebab sehingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, pada saat itu kepada Korban Alm. JUFRI PALIT saksi tidak mengetahui sedangkan kepada Saksi LANDI WONGKAR dikarenakan adanya tabrakan motor;
- Bahwa untuk kejadian penusukkan terhadap Korban Alm. JUFRI PALIT saksi tidak melihat langsung namun saksi ketahui pada saat Terdakwa dan Saksi LANDI WONGKAR berkelahi sampai jatuh ke saluran, Korban Alm. JUFRI PALIT sempat hendak memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Landi Wongkar;
- Bahwa Korban Alm. JUFRI PALIT sempat di lirikan ke rumah sakit namun tidak selang berapa waktu saksi mendapat info Korban Alm. JUFRI PALIT sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HENCE SANGKAENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang;
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang terjadi pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Wulurmaatus Jaga VII Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan Keluarga PALIT-HUTAGALUNG;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui akan terjadinya peristiwa tersebut setelah Terdakwa mengejar Saksi LANDI WONGKAR sampai ke dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dengan menggunakan sebuah pisau. Yang mana pada saat itu Saksi sempat meleraikan dan menghadang penodongan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi LANDI WONGKAR, setelah Terdakwa pergi keluar rumah Saksi mendapati Korban telah terkapar di jalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dengan cara apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban akan tetapi dilihat dari bekas luka yang ada pada Korban bisa dikatakan Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban;

- Bahwa pada tempat kejadian tidak ada lampu penerangan hanya ada lampu yang dari arah rumah;

- Bahwa yang Saksi ketahui Korban mengalami luka tikam dan kemudian Korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat bantu apa Terdakwa gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut, akan tetapi bisa dipastikan bahwa Terdakwa menggunakan sebuah pisau, sebab pada saat sesudah penikaman kepada Korban Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi LANDI WONGKAR dengan menggunakan sebuah pisau;

- Bahwa pada saat peristiwa Saksi tidak sempat memperhatikan dengan jelas apa Terdakwa sudah dalam keadaan mengonsumsi minuman beralkohol atau belum dikarenakan keadaan saat itu sudah mencekam;

- Bahwa pada saat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Saksi tidak mengetahui secara pasti, yang Saksi ketahui yaitu sesudah kejadian tersebut. Yang dimana pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.50 Wita pada saat itu Saksi sedang menonton TV di dalam rumah, tiba-tiba Saksi LANDI WONGKAR masuk sampai ke dalam dapur Saksi dan sedang di todong menggunakan pisau oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat Saksi LANDI WONGKAR sudah terjatuh di dapur dan Terdakwa terus melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau sampai mengenai di bagian wajah dan leher dari Saksi LANDI WONGKAR. Kemudian Saksi mencoba mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa sehingga menyebabkan tangan Saksi sampai terluka, setelah itu Saksi terus menahan pisau tersebut sampai ada beberapa orang datang untuk membantu meleraikan, kemudian Saksi terus menahan pisau yang dipegang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi keluar dari rumah Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa, pada saat Saksi mengamankan barang bukti yang dipegang oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. LANDY ROCKY WONGKAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Wulurmaatus Jaga VII Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan Keluarga PALIT-HUTAGALUNG;

- Bahwa awal Saksi berada di tempat kejadian tersebut, pada saat itu Terdakwa yang hendak mau menikam Saksi sempat dilerai oleh Korban. Kemudian sesudah dilerai Saksi langsung melarikan diri ke dalam rumah dan sudah tidak mengetahui akan kejadian berikutnya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi saling pukul memukul sehingga sampai jatuh ke selokkan tak lama kemudian Korban Alm. JUFRI PALIT hendak memisahkan perkelahian antara saksi dan Terdakwa, saksi tidak tau pasti kapan pisau tersebut mengena ke tubuh Korban namun pada saat setelah saya di kejar Terdakwa sampai kerumah Saksi, setelah itu saksi mendengar bahwa Korban Alm. JUFRI PALIT kena tikaman dan sudah di bawah ke Rs. Pambundayan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa terus mengejar Saksi dengan menggunakan sebuah pisau sehingga Saksi melarikan diri ke dalam rumah Saksi, kemudian ayah mertua saksi yaitu Saksi HENCE SANGKAENG meleraikan dan menghadang penodongan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, Setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan Saksi dibawa ke RS Pambundayan dan mendengar kabar bahwa Korban sudah meninggal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban akan tetapi dilihat dari bekas luka yang di alami bisa dikatakan Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan matinya orang dengan cara melakukan penikaman kepada Korban;

- Bahwa pada tempat kejadian tidak terdapat penerangan dari lampu, hanya ada lampu dari arah rumah;

- Bahwa pisau yang diperlihatkan oleh JPU tersebut yangdi gunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.50 Wita berawal dari terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa di depan jalan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dan langsung mau menikam mata kanan Saksi namun pada saat itu Saksi sempat menangkis sehingga mengenai pelipis sebelah kanan mata Saksi Setelah itu datang Korban untuk meleraikan penganiayaan yang dimana Saksi langsung lari menghindari mengamankan diri di rumah mertua Saksi. Jadi pada saat itu Saksi tidak mengetahui akan kejadian berikutnya di tempat tersebut, yang Saksi ketahui Terdakwa terus mengejar Saksi dan menodongkan pisaunya kepada Saksi sampai ke dalam dapur dari rumah mertua Saksi Kemudian mertua Saksi yakni Saksi HENCE SANGKAENG meleraikan dan menghadang penodongan pisau yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah sehingga Saksi dapat dibawa ke RS Pambundayan dan mendengar kabar Korban sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita yang bertempat di jalan Desa Wulurmaatus Jaga, VII Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan rumah Keluarga EKO PURUN;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari yang di tikam adalah Korban, sebab pada saat peristiwa Terdakwa berniat menikam Saksi LANDY WONGKAR;
- Bahwa pada saat di tempat peristiwa tidak ada penerangan lampu jalan, hanya ada lampu dari arah rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan atau kehadiran Korban, yang Terdakwa ketahui hanya Saksi LANDY WONGKAR yang sempat bermasalah pada saat itu;
- Bahwa pada saat peristiwa awalnya Terdakwa hendak menikam/menusuk kepada Saksi LANDY WONGKAR dikarenakan Saksi LANDY WONGKAR mencari masalah dengan Terdakwa dengan cara menabrakan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di atas sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membalas menabraknya dan kemudian Saksi LANDY WONGKAR

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari motor dan memukul Terdakwa sehingga terjatuh ke selokan, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau miliknya dan mengejanya;

- Bahwa pada saat peristiwa Terdakwa sudah dalam keadaan mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus dan bir sejak sore hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukannya, dikarenakan Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan situasi pada tempat peristiwa dalam keadaan gelap, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar kabar dari saudara nya bahwa Korban sudah meninggal dikarenakan ada yang melakukan penikaman kepada dirinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali melakukan penikaman terhadap Korban, Terdakwa hanya mengetahui setelah melihat gambar dari Korban yang mengalami 1 (satu) luka tikam;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai di bagian mana penikaman yang Terdakwa lakukan, Terdakwa hanya mengetahui setelah melihat gambar dari Korban yang mengalami 1 (Satu) luka tikam yang mengenai di perut bagian sebelah kiri, yang Terdakwa ketahui akibat luka tersebut Korban meninggal dunia;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi yang sudah berkarat, dengan Panjang keseluruhan pisau sekitar 24 (dua puluh empat) cm. Yang terdiri dari gagang pisau yang terbuat dari karet berwarna hitam sekitar 9 (Sembilan) cm yang terlilit dengan dengan karet berwarna hitam dan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm. Dengan ujung mata pisau yang tajam serta 1 (satu) sisi pisau yang tajam dan runcing ke bawah. Bersama sarung pisaunya yang terbuat dari selang karet berwarna biru dengan panjang 17 (tujuh belas) cm adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pisau tersebut sudah di bawah oleh Terdakwa sejak keluar dari Rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut untuk berjaga-jaga dikarenakan Terdakwa akan pergi ke acara yang berada di Desa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah menyimpan senjata tajam jenis pisau badik sudah lebih setengah tahun;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan Saksi LANDY ROCKY WONGKAR bersama-sama dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki VINGKI KARAUWAN sedang melakukan pesta miras di rumah mertua dari Saksi LANDY ROCKY WONGKAR sampai pada pukul 18.30 Wita, kemudian Terdakwa pergi untuk melanjutkan pesta miras di rumah lelaki FONCE RARUNG yang berlokasi di Desa Wulurmaatus di jaga sebelah. Ketika sudah pukul 20.00 Wita, Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk menambah membeli minuman buat diminum, kemudian setelah Terdakwa membeli minuman tersebut Terdakwa kembali ke rumah lelaki FONCE RARUNG untuk menaruh minuman tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah lelaki JUL KUMAKAU tapi pada saat sesampainya Terdakwa di rumah lelaki JUL KUMAKAU sudah tidak ada orang dan Terdakwa langsung pergi ke tempat acara pernikahan yang berlokasi di Desa Wulurmaatus jaga VII, kemudian Terdakwa melihaht Saksi LANDY ROCKY WONGKAR sedang berada di atas sepeda motornya dan sudah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa menyapa dan sempat berbincang kemudian Saksi LANDY ROCKY WONGKAR menghidupkan sepeda motornya dan dengan sengaja menabrakkan sepeda motornya ke Terdakwa, sehingga Terdakwa yang sudah berada dalam keadaan mabuk juga langsung emosi dan membalas menabrakkan sepeda motornya ke Saksi LANDY ROCKY WONGKAR, kemudian Saksi LANDY ROCKY WONGKAR turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan pemukulan kepada Terdakwa berulang kali sampai terjatuh ke dalam selokan. Selanjut pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau badik yang di simpan di samping pinggang Terdakwa dan langsung mengejar Saksi LANDY ROCKY WONGKAR sampai ke dalam dapur di rumah mertua Saksi LANDY ROCKY WONGKAR. Pada saat itu Terdakwa sempat melihat beberapa orang yang sudah berada di samping Terdakwa namun Terdakwa menghiraukan akan hal tersebut dan fokus mengejar Saksi LANDY ROCKY WONGKAR di dalam dapur, Saksi LANDY ROCKY WONGKAR sempat menggigit telinga Terdakwa sehingga menyebabkan luka sobek kecil, kemudian Terdakwa melihat sebagian dari telinganya sudah terputus dan berada di lantai, Terdakwa langsung berlari meminta pertolongan di acara pernikahan dekat tempat kejadian, setelah itu Terdakwa terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 284/RSC/SK-VER/IX/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. DANAYANTO SUMBUNG pada RS Cantia Tompasobaru atas nama
JUFRI PALIT

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari Besi yang sudah berkarat, dengan Panjang keseluruhan pisau sekitar 24cm. Yang terdiri dari gagang pisau terbuat dari karet berwarna hitam sekitar 9 (sembilan) cm yang terlilit dengan karet berwarna hitam dan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm. Dengan ujung mata pisau yang tajam serta 1 (satu) sisi pisau yang tajam dan runcing ke bawah. Bersama sarung pisaunya yang terbuat dari selang karet berwarna biru dengan Panjang 17 (tujuh belas) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.50 WITA, bertempat di Desa Wulurmaatus Kec. Modoinding Kab. Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Lk. EKO PURUN dan bergabung mengobrol dengan Saksi DEYLEN MOGOT dan Korban, tidak lama kemudian datang Saksi LANDY WONGKAR bersama istri dan anaknya yang bertujuan ingin mengambil motor yang sedang terparkir di dekat Saksi DAYLEN MOGOT namun pada saat Saksi LANDY WONGKAR berusaha mengeluarkan sepeda motornya, tanpa sengaja Saksi LANDY WONGKAR menyenggol motor Terdakwa. Tidak terima akan kejadian tersebut, Terdakwa membalas dengan menabrakan sepeda motor Terdakwa pada sepeda motor Saksi LANDY WONGKAR sehingga Saksi LANDY WONGKAR langsung turun dari motor dan langsung memukul dengan kepala tangannya ke arah Terdakwa dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Saksi LANDY WONGKAR menarik Terdakwa sehingga terjatuh kedalam selokan di depan rumah Lk. EKO PURUN, pada saat itu Saksi LANDI WONGKAR dan Terdakwa terlibat adu pukul di dalam selokan air. Melihat hal itu, korban datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik Saksi LANDY WONGKAR yang dalam posisi menindih Terdakwa untuk dipisahkan dari Terdakwa setelah itu Terdakwa yang masih merasa emosi langsung berdiri lalu mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang Terdakwa dan langsung mendekat ke arah Korban dan Saksi LANDY WONGKAR kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang di pegangnya kearah Korban dan mengenai pinggang sebelah kiri Korban sehingga Korban langsung bersandar di mobil kurang lebih selama 1

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) menit dan langsung jatuh tergeletak di jalan. Tak lama kemudian Korban langsung di bawah ke RS. CANTIA TOMPASOBARU.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka yang menyebabkan mati nya Korban sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 284/RSC/SK-VER/1X/2024 atas nama dr. DANAYANTO SUMBUNG pada RS CANTIA TOMPASOBARU, tanggal 23 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap lelaki JUFRI PALIT:

- Korban datang dengan tidak sadarkan diri
- Pada tubuh korban ditemukan luka tikam di perut bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran luka lebar 5 (lima) cm dan dalam 12 (dua belas) cm.

Kesimpulan : PADA TUBUH KORBAN DITEMUKA LUKA TIKAM DIPERUT BAGIAN BAWAH SEBELAH KIRI AKIBAT TERKENA BENDA TAJAM.

- Bahwa berdasarkan Akte Kematian No : 7105-KM-02082024-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan DEKKY J. TUWO, S.SOS pada tanggal 02 Agustus 2024, bahwa di Minahasa Selatan pada tanggal 27 Juli 2024 telah meninggal dunia seorang Bernama JUFRI PALIT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama ALBRIAN KARAUWAN, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa sengaja ialah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah bahwa dari perbuatan yang dilakukan menyebabkan orang mati (meninggal dunia).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 21.50 WITA, bertempat di Desa Wulurmaatius Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan. Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Lk. EKO PURUN dan bergabung mengobrol dengan Saksi DEYLEN MOGOT dan Korban, tidak lama kemudian datang Saksi LANDY WONGKAR bersama istri dan anaknya yang bertujuan ingin mengambil motor yang sedang terparkir di dekat Saksi DAYLEN MOGOT namun pada saat Saksi LANDY WONGKAR berusaha mengeluarkan sepeda motornya, tanpa sengaja Saksi LANDY WONGKAR menyenggol motor Terdakwa. Tidak terima akan kejadian tersebut, Terdakwa membalas dengan menabrakan sepeda motor Terdakwa pada sepeda motor Saksi LANDY WONGKAR sehingga Saksi LANDY WONGKAR langsung turun dari motor dan langsung memukul dengan kepala tangannya ke arah Terdakwa dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Saksi LANDY WONGKAR menarik Terdakwa sehingga terjatuh kedalam selokan di depan rumah Lk. EKO PURUN, pada saat itu Saksi LANDI WONGKAR dan Terdakwa terlibat adu pukul di dalam selokan air. Melihat hal itu, korban datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik Saksi LANDY WONGKAR yang dalam posisi menindih Terdakwa untuk dipisahkan dari Terdakwa setelah itu Terdakwa yang masih merasa emosi langsung berdiri lalu mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang Terdakwa dan langsung mendekat ke arah Korban dan Saksi LANDY WONGKAR kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang di pegangnya kearah Korban dan mengenai pinggang sebelah kiri Korban sehingga Korban langsung bersandar di mobil kurang lebih selama 1 (satu) menit dan langsung jatuh tergeletak di jalan.

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka yang menyebabkan mati nya Korban sebagaimana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 284/RSC/SK-VER/1X/2024 atas nama dr. DANAYANTO SUMBUNG pada RS CANTIA TOMPASOBARU, tanggal 23 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap lelaki JUFRI PALIT:

- Korban datang dengan tidak sadarkan diri
- Pada tubuh korban ditemukan luka tikam di perut bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran luka lebar 5 (lima) cm dan dalam 12 (dua belas) cm.

Kesimpulan :

pada tubuh korban ditemuka luka tikam diperut bagian bawah sebelah kiri akibat terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Kematian No : 7105-KM-02082024-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan DEKKY J. TUWO, S.SOS pada tanggal 02 Agustus 2024, bahwa di Minahasa Selatan pada tanggal 27 Juli 2024 telah meninggal dunia seorang Bernama JUFRI PALIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya menikam korban dengan senjata tajam dapat mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan penghapus pidana dalam diri terdakwa dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 338 KUHPidana maka dengan demikian terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari Besi yang sudah berkarat, dengan Panjang keseluruhan pisau sekitar 24cm. Yang terdiri dari gagang pisau terbuat dari karet berwarna hitam sekitar 9 (sembilan) cm yang terlilit dengan karet berwarna hitam dan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm. Dengan ujung mata pisau yang tajam serta 1 (satu) sisi pisau yang tajam dan runcing ke bawah. Bersama sarung pisaunya yang terbuat dari selang karet berwarna biru dengan Panjang 17 (tujuh belas) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan ahli waris korban karena tidak ada yang menafkahi ahli waris korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALBRIAN KARAUWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari Besi yang sudah berkarat, dengan Panjang keseluruhan pisau sekitar 24cm. Yang terdiri dari gagang pisau terbuat dari karet berwarna hitam sekitar 9 (sembilan) cm yang terlilit dengan karet berwarna hitam dan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) cm. Dengan ujung mata pisau yang tajam serta 1 (satu) sisi pisau yang tajam dan runcing ke bawah. Bersama sarung pisaunya yang terbuat dari selang karet berwarna biru dengan Panjang 17 (tujuh belas) cm..

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., M.H., Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Devaky Julio Bagaskara K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Dessy Balaati, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Ttd.

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Indra Theo Musmar, S.H.